



Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio

Acción de tutela 500014003009 2025 00777 00

15 de septiembre de 2025

I. ASUNTO

Se decide en primera instancia la acción de tutela interpuesta por **NIKOLAS BUSTAMANTE BARRERA** contra la **E.P.S SANITAS S.A.S.** y la **I.P.S. CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA**.

II. ANTECEDENTES

2.1. La accionante demandó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida, presuntamente vulnerados por la **E.P.S SANITAS S.A.S.** y la **I.P.S. CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA**, con el fin de que se le ordene a estas, conforme a sus funciones administrativas, autorizar y materializar los procedimientos médicos de: «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*».

2.2. Como fundamento esencial de su reclamo constitucional, expuso que se encuentra afiliado a la EPS accionada en calidad de cotizante y que, mediante autorización No. 500010103401 de fecha 28 de enero de 2025, dicha entidad aprobó la prestación de los servicios médicos consistentes en: «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*», para ser practicados en la **I.P.S. CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA**.

Agregó que, el pasado 07 de abril de 2025, solicitó a la IPS accionada la programación y agendamiento de los servicios médicos previamente autorizados. No obstante, manifestó que, a la fecha, dichos procedimientos ordenados por el médico tratante no se han materializado, situación que, según afirmó, afecta de manera directa su calidad de vida.

2.3. La **E.P.S SANITAS S.A.S.** pese haber sido notificada en debida forma al correo electrónico notificajudiciales@keralty.com, guardó silencio.

2.4. Por su parte, la **I.P.S. CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA** informó que las citas y procedimientos se agendan conforme a la disponibilidad de los profesionales adscritos a la entidad. En relación con los procedimientos médicos solicitados, señaló que estos fueron programados para el 10 de octubre de 2025, supeditados a la autorización y asignación, por parte de la EPS accionada, del servicio médico de «*casa ortopédica*» y del insumo

«material de osteosíntesis» requerido para la cirugía a practicar al señor NIKOLAS **BUSTAMANTE BARRERA**.

Agregó que su responsabilidad se circunscribe a garantizar la disponibilidad del servicio de salud requerido por los usuarios, notificar oportunamente las citas médicas o procedimientos programados y brindar la atención en salud correspondiente una vez el usuario se presenta a la cita o procedimiento asignado. Así mismo, destacó que la EPS es la única entidad facultada legalmente para gestionar la autorización de órdenes médicas, el suministro de medicamentos y la entrega de viáticos u otros servicios complementarios, razón por la cual la IPS se limita a ejecutar los servicios previamente contratados dentro de la red de atención establecida por la respectiva EPS.

2.5. Trámite de instancia, con el fin de verificar lo manifestado por la parte accionada, el día 12 de septiembre de 2025 se estableció comunicación telefónica con la accionante, al número de celular 320 948 9026. En dicha conversación, manifestó que, si bien los procedimientos denominados «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*» fueron programados, hasta la fecha no ha recibido notificación alguna sobre dicha programación, ni se le han practicado los procedimientos ordenados.

III. CONSIDERACIONES

2.1. La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud y la protección constitucional directa que amerita el mismo¹. En ese sentido, ha indicado que deben eliminarse todas aquellas barreras que constituyen una limitante para acceder de manera efectiva a los servicios de salud, por estar reconocida la faceta de accesibilidad al sistema de salud en el literal C), artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015².

3.2 Así, los artículos 13 y 46 de la Constitución Política y Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015³ reconocen como elemento fundamental del Estado Social de Derecho, la necesidad de otorgar una especial protección a ciertos sujetos que, por sus condiciones de manifiesta vulnerabilidad, pueden ver restringidas sus posibilidades en la consecución de una igualdad

¹ Sentencia T 760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

² «(...) [a]ccesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información».

³ "PARÁGRAFO. Los principios enunciados en este artículo se deberán interpretar de manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. **Lo anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección constitucional como la promoción del interés superior de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y personas de escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección.**

material ante la Ley. En ese orden, ha considerado la propia jurisprudencia constitucional que los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, deben ser considerados como sujetos de especial protección constitucional en tanto integran un grupo vulnerable de la sociedad dadas las condiciones físicas, económicas o sociológicas que los diferencian de los otros tipos de colectivos.

3.3 De esa manera, en reiterada jurisprudencia el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado que, la prestación de los servicios de salud que corresponde al Estado de manera obligatoria, implica un servicio público esencial que debe ser prestado de manera ininterrumpida, oportuna e integral; razón por la que, las justificaciones relacionadas con intervención de trámites administrativos innecesarios para la satisfacción del derecho a la salud, constituyen una violación a esta garantía fundamental y una vulneración al compromiso adquirido en la previsión de todos los elementos técnicos, administrativos y económicos para su satisfacción.

3.4 En el caso en concreto, habrá de concederse el amparo constitucional invocado por **NIKOLAS BUSTAMANTE BARRERA**, por las razones que pasan a exponerse:

- Sea lo primero indicar que, en lo atinente al estado de afiliación del accionante, el despacho constató con la consulta efectuada por el despacho en la Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se encuentra en estado activo y en régimen contributivo, tal como pasa a verse en la siguiente imagen:



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1006875189
NOMBRES	NIKOLAS
APELLIDOS	BUSTAMANTE BARRERA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	META
MUNICIPIO	ACACIAS

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACION EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/11/2018	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:

09/12/2025
14:00:29

Estación de origen:

192.168.70.220



- Por otro lado, de acuerdo con las documentales allegadas, se advierte que el señor **NIKOLÁS BUSTAMANTE BARRERA**, de 21 años de edad, se encuentra diagnosticado con «S431 – *Luxación de la articulación acromioclavicular*». En razón de ello, el 28 de enero de 2025, su médico tratante ordenó la práctica de los procedimientos «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*», los cuales, a la fecha de radicación de la acción de tutela, no se habían materializado. Lo anterior, además, se tendrá por cierto en aplicación de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ante el silencio guardado por la **EPS SANITAS S.A.S.** frente a los requerimientos efectuados. Tal circunstancia pone en evidencia la vulneración del derecho fundamental a la salud del accionante y, en consecuencia, da lugar a la procedencia de la salvaguarda constitucional invocada, toda vez que, como se indicó, es responsabilidad de la EPS convocada garantizar la prestación y acceso efectivo a los servicios de salud requeridos por el actor, quien, por su edad, ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional.
- Ahora bien, dentro del trámite del presente proceso, la **IPS CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA** acreditó haber agendado los procedimientos médicos referidos para el día 10 de octubre de 2025, condicionado a que, para dicha fecha, la EPS accionada haya autorizado el servicio de «*casa ortopédica*» y el insumo «*material de osteosíntesis*» requeridos para la realización del procedimiento ordenado.
- Bajo tales parámetros, de la respuesta dada por la **IPS** accionada y de la de la comunicación telefónica obtenida con la accionante, se logra extraer que los procedimientos médicos pretendidos, no se han materializado. Por consiguiente, se advierte que la vulneración del derecho a la salud del accionante no ha cesado, resultando procedente otorgar la orden de amparo constitucional invocada, más cuando la prescripción médica data del 28 de enero del año en curso, sin una respuesta positiva por parte de la aseguradora accionada, quien a la fecha sigue sin dar una solución pronta, certera y eficaz de del usuario **NIKOLAS BUSTAMANTE BARRERA**. En consecuencia, dado que, a la fecha de proferirse esta sentencia, no se ha llevado a cabo dicho servicio, se ordenará a **E.P.S SANITAS S.A.S.** que, a través de las mencionada IPS o de alguna otra institución que haga parte de su red prestadora de servicios, materialice los procedimientos médicos de «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*» en la fecha ya programada, sin que



sea dable su reprogramación por causas ajenas al tutelante. De igual forma, se ordenará a la **E.P.S SANITAS S.A.S.** autorizar, programar y materializar de manera integral todos los servicios, insumos, procedimientos prequirúrgicos y postquirúrgicos que sean necesarios para la efectiva realización de la «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*»

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Villavicencio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. CONCEDER parcialmente el amparo del derecho a la salud de la señora **NIKOLAS BUSTAMANTE BARRERA** contra **E.P.S SANITAS S.A.S.**, por lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Ordenar a la **E.P.S SANITAS S.A.S.** que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelante todas las gestiones administrativas necesarias para que, a través de la **IPS CORPORACIÓN CLÍNICA PRIMAVERA** o de cualquier otra institución que haga parte de su red prestadora de servicios, materialice los procedimientos de «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*», en favor del paciente **NIKOLÁS BUSTAMANTE BARRERA**, ordenados por su médico tratante para atender la patología diagnosticada como «**S431 – LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR**», y cuya práctica se encuentra programada para el día 10 de octubre de 2025, sin que sea dable su reprogramación por causas ajenas al tutelante.

Tercero. Ordenar a la **E.P.S. SANITAS S.A.S.** que autorice, programe y materialice de manera integral todos los servicios, insumos, procedimientos prequirúrgicos y postquirúrgicos necesarios para la efectiva realización de la «*reducción abierta de luxación acromioclavicular (798101)*», «*reconstrucción ligamentaria de luxación acromioclavicular con auto o aloinjerto vía abierta (814607)*» y «*ligamentorrafia o reinserción de ligamentos vía abierta (817204)*», con antelación a la fecha señalada para dicha cirugía.

Cuarto. Notifíquese de esta sentencia a las partes por el medio más expedito y que, de no ser impugnada, remítase a la Corte Constitucional para eventual revisión.



Rama Judicial
República de Colombia

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado Electrónicamente)

LILIANA PAOLA BARRIOS YEPEZ

Juez

Firmado Por:

Liliana Paola Barrios Yepez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 009

Villavicencio - Meta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0bb39dc2870246fa286e029dc441f7513ef31e067a2131a3fb4586fb83d4391c**

Documento generado en 15/09/2025 09:52:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>